

1502107-68.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2230608/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 13643492 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 3747/2020 -

01º D.P. CARAPICUIBA, 2230608 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502107-68.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502107-68.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2230608/2020 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 13643492 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 3747/2020 -

01º D.P. CARAPICUIBA, 2230608 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 3747/20/427 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KETLYN CRISTINA LEAR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de KETLYN CRISTINA LEAR DA SILVA (qualificada a fls. 08 e indiciada a fls. 09/13), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2020, por volta de 12h30, à Rua

Barão de Itaquí nº 06, Jardim Gabriela I e II, nesta cidade de Jandira, a denunciada) tinha em depósito, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 6.142g (seis mil cento e quarenta e duas gramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 3.053 invólucros plásticos; (b) 2.286,5g (duas mil duzentos e oitenta e seis gramas e meia) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 3.200 micro tubos plásticos do tipo "Eppendorf"; (c) 313,8g (trezentos e treze gramas e oito miligramas) de substância entorpecente denominada crack, fracionada em 950 pedras; (d) 142,5 (cento e quarenta e dois gramas e meia) de substância entorpecente denominada haxixe, dividida e acondicionada em 316 invólucros plásticos; e (e) 26.000ml (vinte e seis mil mililitros) de substância entorpecente denominada lança-perfume, dividida e acondicionada em 875 frascos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 18) e laudo de constatação provisório (fls. 20/24).

Segundo apurado, policiais militares estavam participando de uma operação - Divisas II - quando tiveram notícia, por meio de uma denúncia, que a casa localizada no local dos fatos seria usada para armazenar drogas a serem distribuídas em pontos de vendas. Em campanha no mencionado endereço, avistaram KETLYN CRISTINA, cujas características coincidiam com as dadas na denúncia. Feita a abordagem, a denunciada confessou que na casa eram armazenadas drogas e franqueou a entrada dos policiais.

No local foram apreendidos 3.053 invólucros plásticos de maconha, 3.200 embalagens do tipo "Eppendorf" de cocaína, 950 pedras de crack, e 875 frascos de lança-perfume. O intuito de traficância está demonstrado por meio da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo Pessoal.

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 02-04.

Relatório da Polícia Civil acostado às fls. 63-65.

Denúncia oferecida às fls. 69-71.

Laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 82-87.

Certidão criminal acostada à fl. 152.

Folha de antecedentes acostada às fls. 153-154.

Resposta à acusação às fls. 138-139.

Audiência de instrução e julgamento, com oitivas das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A ré Ketlyn Cristina Lear da Silva foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O pedido de condenação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 18) e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 82-87).

A autoria delitiva por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), local de apreensão dos entorpecentes, assim como pelo depoimento das testemunhas.

A testemunha comum João Sanches Neto, Policial Civil, declarou:

Participei sim. Nesse dia ou anterior, nossa delegacia recebeu uma denúncia que o local era usado para armazenar drogas para distribuir. Falou de uma moça, com as características. Fizemos a campanha e saiu uma moça que parecia com as características, falamos para ela de que alguém denunciou que ela teria a casa para

guardar as drogas. Ela de pronto assumiu, ela falou que somente guardava. O odor era forte. Ela mostrou onde estava. Tinha maconha, cocaína. Era uma quantidade considerável. Já tudo fracionado, individualizado, pronto para venda. Ela sempre bateu o pé falando que não vendia, que só emprestava para guardar. Não vimos ela vendendo. Ela se negou a dizer para quem. Não era casa grande. Entrando na porta, primeiro cômodo era uma sala ou cozinha, e as drogas estavam no fundo da casa, um quarto. Ela falou que morava lá sozinha, que pagava aluguel, que não era a casa dela. Sozinha, não foi notado algo pessoal de outra pessoa. Lá não é (ponto), no momento que nós estávamos, a gente conhece a região, existe próximo o ponto, mas ninguém vai até lá para comprar drogas. Não me lembro de outras pessoas. Não era investigação em andamento, era uma rotina nossa. A nossa seccional reúne as delegacias cidade segura. A gente pega os mandados de prisão, denúncias anônimas.

A testemunha comum Carlos Alberto da Silva, Policial Civil, afirmou que:

Sim, participamos. Algumas coisas eu recordo. Era dia de operação, obtivemos uma denúncia de que nessa casa, uma pessoa alugava para armazenar drogas para distribuir nas regiões. Fomos lá e fizemos a campana por um momento. Essa jovem saiu e fizemos a abordagem. Ela disse que tinha a droga armazenada na residência e ela mostrou o quarto onde estava a droga. Cocaína, maconha e acho que lança perfume. Não quis falar (para quem ela guardava). Foi uma denúncia anônima. A denúncia dizia que o local era usada para guardar os entorpecentes e dava a indicação de uma moça escura. No momento somente ela. No portão, ela tinha saído e foi quando a abordamos. Falamos o motivo da abordagem e ela falou. Tinha um odor forte. Dr, não me lembro (outras pessoas). Desconhece ser local de tráfico. Vem da nossa seccional. Fizemos a operação e patrulhamento. Estava na região. Documento não me recordo, ela falou que pagava aluguel, algo assim. Acho que eram dois cômodos, cozinha, sala e quarto. No quarto que ela estava, um apenas.

Em juízo, KETLYN afirmou que:

Tenho 20 anos. A minha função era somente retirar da casa e levar sentido a Cardoso. Eu ia lá e retirar. Cardoso, Itapevi. Eu tinha um círculo de amizades, não conseguia arrumar emprego, tinha minha filha, optei pelo lado fácil. Eu só conversava por celular. Foi duas semanas antes de os policiais me pegarem na casa. Às vezes a chave ficava comigo, às vezes outra menina também. A gente tinha horário que ligavam, a gente passava, pegava a mercadoria e levava. Desde o primeiro momento que eu vi, que ia passar pela atitude que ia passar na minha vida, pensei na minha filha, me arrependo até hoje. Ia duas vezes ao dia, umas 14 vezes, isso. Eu não fiz as coisas, eu lembro que eram duas vezes ao dia. Era uma mochila, de UBER. Recebia R\$ 650,00. Era engenheiro Cardoso. Era sempre a mesma pessoa. Quando chegava o dia de receber entregava a mercadoria e pegava o dinheiro. A outra moça que fazia também ou eu ia sozinha pegar a droga. Eles falavam o que precisava e eu só retirava. Eu estava no portão, conversando com a dona da casa, na hora que os policiais pararam o carro e abordaram. Na entrada minha não, só a casa. Do outro lado tinha. Fazia uns 20 minutos, meia hora.

O depoimento dos policiais civis que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência em que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia. Tratando de tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo o réu praticado os

verbos "preparar, vender, ter em depósito, guardar".

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, tais como a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (6.142g de substância entorpecente denominada maconha, 2.286,5g de substância entorpecente denominada cocaína, 313,8g de substância entorpecente denominada crack, 142,5 de substância entorpecente denominada haxixe e 26.000ml de substância entorpecente denominada lança-perfume, e a forma de acondicionamento (prontas para venda), demonstram a prática do delito de tráfico de drogas.

O intuito de traficância está demonstrado por meio da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. No que tange ao núcleo do tipo (ter em depósito), nota-se que a ré afirma que, apesar de não ser responsável pela casa, apenas ela e outra pessoa retiravam a droga do local e levaram até Cardoso / Itapevi. Portanto, está demonstrado seu poder de mando e ingerência sobre o local e entorpecentes, ainda que em coautoria com terceiro (mulher não identificada). Assim, comprovado o preceito primário. Dessa maneira, não há de se falar em absolvição da ré por não haver elementos suficientes e necessários para uma condenação. Assim também, incabível a desclassificação para usuário, pois o conjunto probatório dos autos torna indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto.

Portanto, havendo subsunção ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a condenação do réu é medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína, crack, haxixe e lança-perfume), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percutiente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de

pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

A quantidade dos entorpecentes apreendidos será valorada por ocasião da terceira de etapa, de modo a afastar a causa de diminuição, impedindo a ocorrência do bis in idem. As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa, sendo esta preponderante (artigo 42), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes da pena. Presentes duas atenuantes - menoridade relativa e confissão integral, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal - 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, atento à Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a aplicação da causa de diminuição, considerando a grande quantidade de entorpecentes (superior a oito mil porções), além do fato de ter confessado ter praticado, ao menos 14 movimentações de drogas do imóvel a outro indivíduo a Cardoso, demonstrando não se tratar apenas de mula ou neófito na mercancia de entorpecentes. Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, a circunstância negativa, o envolvimento com terceiros e a prática reiterada (ao menos 14 vezes) e afastada a causa de diminuição, fixo como regime inicial para cumprimento de pena o regime fechado.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de KETLYN CRISTINA LEAR DA SILVA nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR a ré como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Considerando a informação de que a ré possui vínculo formal com carteira assinada, bem como eventual prisão decorrente de sua saída para o exercício de emprego, além da detração penal não eficaz, revogo a prisão domiciliar e concedo à ré a liberdade provisória com a cautelar de comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades e recolhimento domiciliar noturno, das 00:00h às 07:00h. Expeça-se imediato alvará de soltura clausulado.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno a ré ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, e expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

Jandira, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA